

Juzg. Conc. y Trab. 5.º Nom. Córdoba, Sent. N.º 423, 26/12/2024, "Nogueira, Maximiliano Jorge c/ La Lácteo S.A. – Procedimiento Declarativo Abreviado - Otros" Expte. N.º 13117457

[...] Y CONSIDERANDO:

I) Que, habiéndose cumplido las etapas procesales correspondientes al Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA), causal del art. 83 bis inciso h) de la ley 7987, corresponde el dictado de la sentencia.

II) Que, en el pleito el Sr. Maximiliano Jorge Nogueira DNI n° 28.769.089 reclama a La Lácteo S.A. el pago de los salarios correspondientes al saldo del mes de marzo, abril, mayo y junio de 2024 completos y SAC 1º semestre del mismo año, por la relación laboral que los unió. Por su parte la demandada, en síntesis, sostiene en su defensa que no adeuda los montos reclamados ya que los mismos fueron abonados o porque no corresponde su procedencia, todo ello conforme los argumentos expuestos en sus respectivos escritos a los cuales me remito en honor a la brevedad.

III) Que, a los fines de respaldar sus posturas las partes acompañaron la siguiente prueba: a) Documental del actor: a) Cuatro (4) recibos de sueldos pertenecientes al actor suscripto por el Sr. Raúl Filipi en su calidad de representante de la razón social demandada, emitidos por la gente de RRHH de la empresa. b) Un (1) acta notarial de despido Escritura N° 22 de fecha 24/07/24 suscripta por la Escribana Mónica Celia Benítez de Filiaci, Titular del Registro N° 670 de la ciudad de Córdoba. c) Un (1) telegrama Ley 23.789 identificado con el número 1) CD005448983 de fecha 25/07/2024 remitido por el actor a la razón social demandada que reza "...Rechazo en todas sus partes, extensión y contenido su Escritura N° 22 de fecha 24 de JULIO de 2024, labrada por la Escribana Mónica Celia Benitez de Filiaci, titular del Registro Notarial N° 670 de Cba, por falsa, maliciosa y carente de sustento fáctico y legal. Niego por falsos y maliciosos la totalidad de los dichos y hechos expresados en vuestra comunicación. Niego por falaz, que con fecha 26/04/2024 le haya solicitado a mi compañera de trabajo Jennifer Gamez de Benitez, información sobre turnos de entrega de clientes y despacho de producto terminado de la compañía. Niego por ajeno a la realidad de los acontecimientos, que en presencia del Sr. Marcelo Matos y/o en cualquier otra circunstancia, me haya dirigido hacia la Sra. Jenifer Gamez de Benitez levantándole la voz y/o en tono desafiante y/o amenazante e imperativo, le haya pedido la cancelación de cargas y entregas de producto terminado con destino a clientes. Asimismo, niego por falso y malicioso que haya dedicado tiempo para

difamar y/o hacer circular información falsa entre mis compañeros de trabajo respecto al accionar de directivos y Presidente de la organización, como falsamente denuncia. Niego haber incurrido en alguna conducta consistente en no acatar lo informado por la persona a cargo de logística respecto a la carga de producto terminado en cuestión. Por lo que, niego y rechazo haberme conducido en momento alguno de manera irrespetuosa y/o agravante, como así también niego, que pueda endilgarme conducta de alguna naturaleza que no pueda ser tolerada en la patronal. Por su parte, niego que con anterioridad haya increpado con malos tratos a la Sra. Jennifer Gamez de Benitez, y/o que haya tenido algún llamado de atención en tal sentido. Niego que mi conducta haya generado mal clima laboral como aviesamente denuncia. Niego que mi conducta pueda ser reputada como contraria a los procedimientos y/o normas que rigen en la empresa; ni mucho menos a los preceptos de buena fe. Por lo que, niego y rechazo que algún accionar de mi persona pueda serme imputado como grave injuria que justifique el despido arbitrario y malicioso instrumentado por la empresa. Finalmente, rechazo e impugno por ilegal la causal de despido que aviesamente ha instrumentado; deviniendo naturalmente el distracto, en arbitrario e injustificado, a la luz del art. 245° de la LCT. Lo cierto y real es que tal como se probará oportunamente, jamás he realizado las conductas que me pretenden endilgar, sino que por el contrario es Ud. quien mediante un malicioso proceder -reñido con la buena fe (Art 63 LCT)- me despide con causa, alegando falsa y maliciosamente y procurando disimular un despido incausado, mediante causas y supuestos de hecho falsos y mentirosos, con

el solo objeto de deshacerse de un trabajador probo y eficiente, sin abonar los haberes e indemnizaciones que por ley corresponden. Por todo lo expuesto Impugno y rechazo el fundamento y causal de despido, sobre la que Ud. aviesamente pretende sostener el despido causado. Por todo lo expuesto es que lo intimo para que en el plazo de cuatro (4) días hábiles me abone: Haberes de Abril, Mayo, Junio y proporcional de Julio 2024; Indemnizaciones derivadas del Despido Incausado (Indemnización por Antigüedad, Preaviso, Integración del mes de Despido), Liquidación Final – SAC Prop. y Vacaciones 2023 y Prop. 2024), viáticos, premios, como así también todos y cada uno de los rubros que por derecho me corresponden, Sanciones de la Ley 25.323 (Art. 1° y 2°) en virtud de la deficiente registración, toda vez que hace figurar en mi recibo de sueldo sumas netamente inferiores a las realmente percibidas, y para el caso de no obtener satisfacción alguna a mi legítimo derecho y pretensión, por lo que me vea obligado a accionar legalmente. asimismo intimo para que luego de 48 hs. de transcurrido el termino de 30 días corridos (Decr./Regl. 146/01) coloque a mi disposición la certificación de servicios, remuneraciones y constancia documentada de ingresos en los fondos de la Seguridad Social y demás documentación laboral, conforme los reales datos de la relación laboral. Y para el caso que no se encuentren ingresados los aportes adeudados por el tiempo efectivamente trabajado, Emplázole para que en el mismo plazo (48 hs. transcurrido 30 días corridos) proceda a abonarlos en los organismos recaudadores y hacer entrega de constancia fehaciente de ellos, todo ello bajo apercibimiento de reclamar la sanción

conminatoria que regula el Art. 44 de la Ley 25.345, modificatorio del Art. 132 bis de la LCT y las establecidas en el Art. 80 de LCT. Denuncio conducta de la patronal, tendiente a evadir las responsabilidades que por su calidad le corresponden. hago reserva de todos mis derechos...”. d) Seis (6) recibos de haberes pertenecientes al actor, correspondientes a los meses julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. La actora solicitó el reconocimiento de firma, contenido, recepción y autenticidad de la totalidad de la documental mencionada en los puntos a), b) y c) de la documental ofrecida, la cual fue desconocida por la demandada. b) Documental de la accionada: Acta notarial de despido Escritura N° 22, de fecha 24/07/2024, labrada por la Esc. Mónica Celia Benitez de Filiaci, Escribana Publica Nacional, Titular del Registro numero Seiscientos setenta (670). c) Prueba pericial contable oficial: elaborada por el perito Contador Bruno Nicolás Caggia, a la cual me remito en honor a la brevedad. d) Informativa: al Banco de la Nación Argentina S.A. con los movimientos de la cuenta sueldo CA n° 11921534477355, CBU: 0110153530015344773551, de titularidad del Sr. Maximiliano Jorge Nogueira - Cuil: 20287690895, de los periodos comprendidos desde enero de 2024 hasta agosto de 2024 inclusive. Al Correo Oficial de la Rep. Arg S.A. que remite copia de la misiva remitida por el actor a la demandada, identificada como TCL CD n° 005448983 con fecha de entrega 29/07/2024. A la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

IV) Que, a) de acuerdo a las constancias de autos y lo dispuesto en la Audiencia Única Primera Parte (AUPP) llevada a cabo el día 18/09/2024, no se discute en la causa que el actor ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada “La Lácteo S.A.” con fecha 13/04/2021 y que la relación laboral se mantuvo vigente hasta el día 24/07/2024, fecha en la que se disolvió el vínculo laboral por decisión de la patronal fundada en la causal detallada en la Escritura N° 22, de fecha 24/07/2024, labrada por la Esc. Mónica Celia Benitez de Filiaci, Escribana Publica Nacional, Titular del Registro numero Seiscientos setenta (670), a la cual me remito en aras de la brevedad, en razón de escapar del objeto de la controversia de este pleito y ser ventilado en los autos caratulados “Nogueira, Maximiliano Jorge c/ La Lácteo S.A.ordinario-despido- Expte. n° 131174822” que se tramita por ante el Tribunal de Gestión Asociada (TGA) de Conciliación y Trabajo n° 1, Juez n° 12. La controversia radica en si la demandada ha abonado en legal forma los haberes correspondientes al mes de abril, mayo, junio, saldo de marzo del año 2024 y Sueldo Anual Complementario (SAC), primer semestre de 2024. b) Ahora bien, conforme ello, corresponde verificar con la prueba rendida en la causa, si el actor efectivamente ha percibido los haberes anteriormente detallados lo que están documentados con los recibos de haberes adjuntados por el actor, que, si bien fueron desconocidos por la demandada, esta parte afirmó haber cumplimentado con su pago reconociendo el deber de hacerlo. Frente a este contexto, a fin de establecer si la accionada cumplió en legal forma el pago de los haberes adeudados, resultan el informe pericial contable oficial y la informativa del Banco Nación

Argentina S.A. las pruebas conducentes para la dilucidación del caso, al detentar pleno valor convictivo y dirimente, tal como fuera establecido en la AUPP. En ese sentido, puntualmente, la ampliación de la pericia contable oficial, con sustento en el informe rendido por el Banco de la Nación Argentina S.A., comprueba fehacientemente que el accionante percibió de la demandada desde el primero de marzo de 2024 hasta el dos de agosto del 2024 distintas transferencias de dinero en su cuenta bancaria, a saber: del 01/03/2024 por pesos cincuenta mil (\$50.000,00); del 07/03/2024 de pesos cuarenta mil (\$40.000), del 08/03/2024 de pesos doscientos mil (\$200.000), del 11/03/2024 de pesos ochenta mil (\$80.000), del 12/03/2024 pesos ochenta mil (\$80.000); 18/03/2024 de pesos treinta mil (\$30.000), 19/03/2024 de pesos treinta mil (\$30.000), 20/03/2024 de pesos treinta mil (\$30.000), 21/03/2024 de pesos treinta mil (\$30.000), 22/03/2024 de pesos cuarenta mil (\$40.000), 14/06/2024 de pesos cuatrocientos mil (\$400.000), 01/07/2024 de pesos doscientos mil (\$200.000); 16/07/2024 pesos doscientos mil (\$200.000); y del 02/08/2024 de pesos tres millones ochocientos noventa y tres mil doscientos noventa y nueve (\$3.893.299,00), que totalizan la suma de pesos cinco millones trescientos tres mil doscientos noventa y nueve (\$5.303.299,00). Ante esta circunstancia, es evidente que la accionada ha consumado pagos parciales e insuficientes al actor que, si bien no cancelan la deuda reclamada, sí deben tomarse como pagos a cuenta de lo adeudado y descontarse del monto de pesos siete millones setecientos ocho mil quinientos noventa y cinco con cincuenta centavos (\$7.708.595,50), por imperio del Art. 260 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT),

resultando la suma de pesos dos millones cuatrocientos cinco mil doscientos noventa y seis con cincuenta centavos (\$2.405.296,50). Es oportuno indicar que el Régimen del Contrato de Trabajo, en el Título IV, Capítulo 4, bajo el nombre “de la Tutela y el Pago de la Remuneración”, estructura el marco regulatorio al que deberá adecuarse para el cumplimiento adecuado de la obligación de abonar el pago de la remuneración establecida en el Art. 74 de la LCT, procurando proteger y garantizar que se lleve a cabo en forma adecuada, teniendo en cuenta su naturaleza alimentaria al constituir el único medio de subsistencia del trabajador. En ese sentido, el Art. 130 ib. plasma el principio general para el pago de los salarios consistente en que se efectúe en forma íntegra en los días y horas señalados, es decir, que el pago debe ser cumplido en forma completa debiendo abarcar todo concepto debido, en tiempo oportuno, y en cumplimiento de las formas legales (en especial Arts. 124, 126, 128 y 129 de la LCT). De lo ocurrido, se desprende que la empleadora llevó a cabo pagos a la cuenta bancaria del actor que son reconocidos como percibidos por éste en el escrito de alegatos. c) Bajo esa premisa, al estar reconocido judicialmente el pago y ello respaldado con las pruebas informativa y pericial contable, mediante las cuales emerge que la demandada abonó parcialmente lo reclamado, en ejercicio de la facultad legal otorgada por el Art. 142 LCT, es pertinente validar lo abonado por la patronal debiendo tomarse como pago a cuenta de los rubros exigidos en la acción (Art. 260 ib.), en igual dirección la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), detalló: “Se verifica el vicio denunciado toda vez que el sentenciante nada dijo al

respecto del recibo por adelanto de salario del 4 de abril de 1990 que fuera reservado en Secretaría y que el trabajador no desconoció (...). Corresponde por tanto anular el pronunciamiento en este aspecto. Entrando al fondo del asunto (...), es preciso observar que si bien el recibo en cuestión no satisface los requisitos de ley establece para la instrumentación de los anticipos o adelantos de haberes (Art. 130 LCT), compete al juez determinar su eficacia probatoria según las particularidades del caso (Art. 142 ib.). A quien le fue opuesto en la oportunidad procesal pertinente no agotó las vías ordinarias para objetar su irregularidad, por lo que es razonable concluir que acredita que el actor percibió el dinero allí mencionado. Luego, debe descontarse ese anticipo del haber que se manda a pagar –mes de abril de 1990”. Autos “Devalis, Miguel Ángel c/ Laboratorios Certificados SACI-demanda y sus acumulados. Recurso de casación- Sentencia 67 del 24/05/2001”; con igual criterio el Alto Cuerpo en casos de percepción de créditos reconocidos por el trabajador ha resuelto que “se compensen hasta la concurrencia a la suma percibida por el accionante con motivo de la terminación del vínculo”. In re: “Solari Enrique Andrés c/ Danone Argentina S.A. ordinario-Estatutos Especiales-Recurso de Casación- Expte. 38791/37”, sentencia n° 64, del 30/08/2012. Cabe agregar que no es procedente la excepción de pago interpuesta por la demandada, debido a que es criterio reiterado de este tribunal que para que el pago cumpla con su función liberatoria debe ajustarse a lo dispuesto por el Art. 871 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en cuanto establece que el tiempo del pago debe hacerse si hay un plazo determinado, cierto

o incierto, el día de su vencimiento. Este precepto, en concordancia con el Art. 867 ib. que prescribe que el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización, traslucen los principios básicos del instituto, añadiéndose el Art. 868 ib., el cual dispone que el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor; y con el Art. 766 del mismo cuerpo normativo que establece “el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada”, puntualmente en lo que respecta a las obligaciones de dar sumas de dinero. Es decir, que es necesario que el pago para que obtenga valor cancelatorio se identifique con el cumplimiento exacto de la obligación acordada en el tiempo oportunamente pactado por las partes y por la ley específica al caso en puntual. Así se ha expresado que el pago tendrá carácter liberatorio cuando fuera íntegro, debiendo comprender, de no efectuárselo en tiempo propio, no sólo el capital, sino también sus intereses, comunicando fehacientemente al acreedor el haberlo hecho (T.S.J., Sala Laboral, “Campos, Toribio c/ Empresa Constructora Delta”, Sentencia del 21/8/84, Semanario Jurídico T° 42 -1985-, pág. 30-J).

V) Que, en consecuencia, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Jorge Maximiliano Nogueira DNI n° 28.769.089 y, condenar a La Lácteo S.A. a abonarle la suma de pesos dos millones cuatrocientos cinco mil doscientos noventa y seis con cincuenta centavos (\$2.405.296,50), la cual proviene del monto adeudado de pesos siete millones setecientos ocho mil quinientos

noventa y cinco con cincuenta centavos (\$7.708.595,50), menos lo ya percibido por el actor de pesos cinco millones trescientos tres mil doscientos noventa y nueve (\$5.303.299,00), el saldo adeudado genera intereses en forma conjunta a partir del cuarto día hábil que debieron abonados con la liquidación final luego de la extinción del vínculo laboral (Cfr. el Art. 128 y c.c. de la LCT), esto es desde el 31/07/2024, equivalentes a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA más el tres por tres (3%) nominal mensual hasta su efectivo pago, conforme el criterio fijado por la Sala Laboral del TSJ, “Seren, Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L.ordinario -despido- (Sent. n° 128 del 01/09/2023)”. Dicho monto de intereses al dictado de este pronunciamiento llega a la suma de pesos seiscientos cincuenta y un mil noventa y tres con quince centavos (\$651.093,15), que junto con el capital alcanza la suma de pesos tres millones cincuenta y seis mil trescientos ochenta y nueve con sesenta y cinco centavos (\$3.056.389,65); debiendo ser cumplido en su totalidad en el término de diez (10) días de quedar firme el presente pronunciamiento.

VI) Que, las costas del pleito son a cargo de la demandada por haber sido vencida en la litis (art. 28 LPT), a excepción de los peritos de control de las partes (Art. 49 C.A.), determinándose los honorarios profesionales de los Dres. ..., según los arts. 31 inc.1, 36 ap. a, y 39 del código arancelario (C.A. ley 9459), estimando adecuado el término medio de la escala prevista en el art. 36 ib. -22,5%-, lo cual arroja la suma de pesos ..., en conjunto y proporción de ley, y para la letrada de la

demandada Dra. ..., teniendo en cuenta la cuantía de la base económica deberá aplicarse el mínimo establecido por la ley arancelaria a este tipo de pleitos (Art-36 in fine ib.), esto es el equivalente a quince (15) jus, que al día de la fecha alcanza la suma de pesos Deben regularse los honorarios de los peritos oficiales intervinientes, de conformidad a la labor realizada, en el monto equivalente a quince (15) jus para el perito contador oficial Cr. ..., suma que representa pesos ..., más la suma de pesos ..., en concepto de aportes (art. 7 de la ley 8349 y su modificatoria ley 10.050).

VII) Que, hago mención que se ha valorado la totalidad de la prueba rendida en la causa, haciéndose mención solamente a aquella que se consideró esencial y decisiva para el fallo (art. 327, última parte del CPCC –de aplicación supletoria por Art. 114 CPT).

Por todo ello y disposiciones legales citadas, RESUELVO:

1) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Maximiliano Jorge Nogueira en contra de La Lácteo S.A. en cuanto reclama los rubros referenciados en el considerando respectivo; y en consecuencia, condenarla a abonar los mismos más sus intereses que arrojan al día de la fecha la suma de pesos tres millones

cincuenta y seis mil trescientos ochenta y nueve con sesenta y cinco centavos (\$3.056.389,65), en el término de diez (10) días de quedar firme el presente pronunciamiento.

2) Costas a cargo de la demandada (art. 28 CPT), a excepción de los peritos de control (Art. 49 C.A.). Regular en forma definitiva los honorarios del letrado de la parte actora, ..., en la suma de pesos ... en conjunto y proporción de ley. A la letrada de la demandada, ..., le corresponde en forma definitiva por honorarios la suma de pesos Al perito contador oficial Cr. ..., la suma que representa pesos ..., más la suma de pesos ..., en concepto de aportes (art. 7 de la ley 8349 y su modificatoria ley 10.050).

3) Emplazar a la parte demandada para que en el término de cinco días acredite el pago de los aportes de ley del letrado interviniente (art. 17 inc. a, ley 6468), y para que dentro del término de quince días abone la tasa de justicia que asciende a la suma de pesos ...; y al letrado mencionado para que cumplimente el aporte al colegio de abogados (art. 35, ley 5805), todo, bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a la condenada en costas que de no cumplimentar dicha tasa y aportes se girarán los antecedentes a la dirección de administración del poder judicial y a la caja de previsión y seguridad social de abogados y procuradores de la provincia de Córdoba, respectivamente, a los fines correspondientes.

4) Procédase a la apertura de una cuenta a la vista para uso judicial en la Sucursal Tribunales Córdoba del Banco Provincia de Córdoba, en la que la obligada al pago deberá consignar el importe correspondiente, con más la suma por cargos mensuales para el mantenimiento de dicha cuenta, pues los mismos integran las costas judiciales. Asimismo, emplácese a la parte actora para que en el término de tres días adjunten constancia de CBU y CUIT/CUIL conforme lo dispuesto por el Anexo Único del Acuerdo Reglamentario 1855 serie A del 06/06/2024 del TSJ, bajo apercibimiento de ley.

5) Protocolícese y hágase saber.

FDO.: MORENO DOUGLAS PRICE.